**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
**PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**

**PETIÇÃO INICIAL AJCONST/PGR Nº 1289404/2023**

A **PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA**, com fundamento nos arts. 102, I, "a", "p" e § 1º, 103, VI, e 129, IV, da Constituição Federal; no art. 6º, III, da Lei Complementar 75, de 20.5.1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); e na Lei 9.882, de 3.12.1999, vem propor

**ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR**

contra a Lei 12.719, de 14.2.2023, do Município de Sorocaba/SP, que *"dispõe sobre a proibição da realização de marchas, inclusive Marcha da Maconha, eventos, reuniões, ou práticas análogas, que façam apologia à posse para consumo e uso*



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

*pessoal, relativas a substâncias ilícitas e ilegítimas entorpecentes e/ou psicotrópicas, que possam causar dependência".*[1]

## 1. OBJETO DA ARGUIÇÃO

Eis o teor do diploma impugnado nesta ação constitucional:

> ***Lei 12.719/2023 de Sorocaba/SP***
> *Art. 1º Fica proibida, no âmbito do Município de Sorocaba, a realização de marchas, inclusive Marcha da Maconha, eventos, feiras, reuniões, e práticas análogas, que façam apologia à posse para consumo e uso pessoal, relativas a substâncias ilícitas ou ilegítimas psicotrópicas e/ou entorpecentes, que possam causar dependência de qualquer natureza.*
> *Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.*
> *Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.*

Como se demonstrará, os dispositivos sob testilha afrontam os preceitos fundamentais que garantem a liberdade de expressão (**CF, arts. 5º, incisos IV e IX, e 220**) e a liberdade de reunião (**CF, art. 5º, inciso XVI**).

1 Acompanham a petição inicial cópia do ato normativo impugnado, nos termos do art. 3º da Lei 9.868/1999, e peças do Procedimento Administrativo 1.34.016.000297/2023-03.



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

## 2. CABIMENTO DA ARGUIÇÃO

A arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevista no art. 102, § 1º, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei 9.882, de 3.12.1999, volta-se contra atos comissivos ou omissivos dos poderes públicos que importem em lesão ou ameaça de lesão aos princípios e regras mais relevantes da ordem constitucional.

Nos termos da Lei 9.882/1999, da doutrina especializada e da jurisprudência firmada em torno do tema, convivem três modalidades de ADPF: *(a)* autônoma para questionar ato material do poder público, conforme a figura do *caput* do art. 1º; *(b)* autônoma para questionar ato normativo do poder público, especialmente quando for incabível a ação direta de inconstitucionalidade (atos municipais, normas de efeitos concretos e pré-constitucionais); e *(c)* incidental a uma outra ação, com fundamento no parágrafo único, I, do art. 1º c/c inciso V do art. 3º e § 1º do art. 6º.

Para o seu cabimento, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: *(a)* exista lesão ou ameaça a preceito fundamental, *(b)* tal lesão seja causada por atos comissivos ou omissivos dos poderes públicos, e *(c)* não haja outro instrumento apto a sanar esta lesão ou



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

ameaça. Esses três requisitos estão plenamente configurados, conforme se demonstrará a seguir.

Quanto ao primeiro ponto, o fundamento central desta arguição é o de que a Lei municipal 12.719/2023 contraria os direitos constitucionais de reunião e de livre manifestação do pensamento.

Não pairam dúvidas de que os direitos à liberdade de reunião e à liberdade de expressão de pensamento são preceitos fundamentais da ordem constitucional. Qualquer ato do poder público, normativo ou não, que aponte para direção diversa do campo normativo desses preceitos contrariará alguns dos mais relevantes sustentáculos do Estado de direito. Por isso, não há de persistir válido, nem produzindo efeitos.

Ademais, conquanto não tenham a Constituição Federal nem a Lei 9.882/1999 definido o que se entende como preceito fundamental, há consenso doutrinário e jurisprudencial quanto ao entendimento de que direitos e princípios fundamentais arrolados no texto constitucional se qualificam como tal (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, *DJ* de 27.10.2006).



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

Quanto ao segundo requisito, controle de constitucionalidade de direito municipal pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de ADPF, é expressamente previsto no art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999.[2]

De resto, o terceiro ponto, que é o princípio da subsidiariedade, está plenamente atendido, dada a inexistência de outro meio da via do controle concentrado de constitucionalidade efetivado pelo Supremo Tribunal Federal apto a sanar a lesividade de forma ampla, geral e imediata (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999).

Além disso, a controvérsia versada – proibição de atos públicos em favor da legalização das drogas – é constitucionalmente relevante e tem potencial de se repetir em outros processos atuais e futuros. Daí a necessidade de que o Supremo fixe tese sobre o tema, na forma do art. 10, *caput*, da Lei 9.882/1999.

Segundo André Ramos Tavares, em ADPF, "*mais do que apenas promover controle de constitucionalidade e declarar que determinado ato*

2 *Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.*
*Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:*
*I – quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; (…).*



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

*normativo viola preceito fundamental [em alguns casos], é preciso que a decisão indique também como interpretar e aplicar o preceito fundamental violado".*[3]

É, portanto, cabível a arguição, por não haver outros meios processuais aptos a corrigir adequadamente as lesões a preceitos fundamentais a seguir expostas, a teor do princípio da subsidiariedade, constante do art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.

## 3. OFENSA A PRECEITOS FUNDAMENTAIS

A Lei 12.719, de 14.2.2023, do Município de Sorocaba/SP proíbe a realização de marchas, inclusive Marcha da Maconha, eventos, feiras, reuniões, e práticas análogas, que façam apologia à posse para consumo e uso pessoal, relativas a substâncias ilícitas ou ilegítimas psicotrópicas e/ou entorpecentes, que possam causar dependência de qualquer natureza.

A vedação preconizada no referido diploma legal encontra amparo na interpretação de que as manifestações voltadas à defesa de determinada substância entorpecente consubstanciam apologia ao uso e ao consumo de drogas, o que seria inadmissível pelo ordenamento jurídico

3 TAVARES, André Ramos. Repensando a ADPF no complexo modelo brasileiro de controle da constitucionalidade. Disponível em: https://docplayer.com.br/42149032-Repensando-a-adpf-no-complexo-modelo-brasileiro-de-controle-da-constitucionalidade.html. Acesso em: 13.11.2023.



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

brasileiro, nos termos do art. 28, *caput*, e §§ 2º e 3º, c/c o art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como do art. 287 do Código Penal.

É o que se pode observar da Mensagem SEJ-DCDAO-PL-EX-57/2022 encaminhada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal para apresentar o Projeto de Lei 353/2022, que deu origem à lei aqui contestada:

> *Além disso, a previsão, em Lei Municipal, de norma que impeça a prática dos referidos atos, **enquanto propagadores de apologia a crimes**, se coaduna com as atividades coordenadas no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, sobretudo em respeito aos incisos I e II/ art. 3°/ da Lei Federal n° 11.343, de 2006 (Lei de Drogas).*[4] – Grifo nosso.

Contudo, as razões que motivaram a elaboração da norma impugnada não encontram guarida na jurisprudência dessa Suprema Corte, que já compreendeu, **em mais de uma oportunidade**, pela incompatibilidade de tais proibições com os preceitos fundamentais insculpidos nos arts. 5º, IV, IX e XVI, e 220 do texto constitucional.

Ao julgar a **ADPF 187/DF**, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição ao art. 287 do Código Penal, e ao art. 33, § 2º, de Lei de Drogas, para **excluir qualquer exegese que possa**

4 Disponível em: http://syslegis.camarasorocaba.sp.gov.br:8383/syslegis/materiaLegislativa/imprimirTextoIntegralFinal?idMateria=257314. Acesso em: 28.11.2023.



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

**ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos**.

Confira-se, por oportuno, a ementa parcial do aludido julgado:

> *ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (...) MÉRITO: "MARCHA DA MACONHA" – MANIFESTAÇÃO LEGÍTIMA, POR CIDADÃOS DA REPÚBLICA, DE DUAS LIBERDADES INDIVIDUAIS REVESTIDAS DE CARÁTER FUNDAMENTAL: O DIREITO DE REUNIÃO (LIBERDADE-MEIO) E O DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO (LIBERDADE-FIM) – A LIBERDADE DE REUNIÃO COMO PRÉ-CONDIÇÃO NECESSÁRIA À ATIVA PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NO PROCESSO POLÍTICO E NO DE TOMADA DE DECISÕES NO ÂMBITO DO APARELHO DE ESTADO – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE, SOB PERSPECTIVA ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL, DE ASSEMBLEIAS, REUNIÕES, MARCHAS, PASSEATAS OU ENCONTROS COLETIVOS REALIZADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS (OU PRIVADOS) COM O OBJETIVO DE OBTER APOIO PARA OFERECIMENTO DE PROJETOS DE LEI, DE INICIATIVA POPULAR, DE CRITICAR MODELOS NORMATIVOS EM VIGOR, DE EXERCER O DIREITO DE PETIÇÃO E DE PROMOVER ATOS DE PROSELITISMO EM FAVOR DAS POSIÇÕES SUSTENTADAS PELOS MANIFESTANTES E PARTICIPANTES DA REUNIÃO – ESTRUTURA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL DE REUNIÃO PACÍFICA E OPONIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO AO PODER PÚBLICO E AOS SEUS AGENTES – VINCULAÇÃO DE CARÁTER INSTRUMENTAL ENTRE A*



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

*LIBERDADE DE REUNIÃO E A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO – DOIS IMPORTANTES PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A ÍNTIMA CORRELAÇÃO ENTRE REFERIDAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS: HC 4.781/BA, REL. MIN. EDMUNDO LINS, E ADI 1.969/DF, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO UM DOS MAIS PRECIOSOS PRIVILÉGIOS DOS CIDADÃOS EM UMA REPÚBLICA FUNDADA EM BASES DEMOCRÁTICAS – O DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO: NÚCLEO DE QUE SE IRRADIAM OS DIREITOS DE CRÍTICA, DE PROTESTO, DE DISCORDÂNCIA E DE LIVRE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS – ABOLIÇÃO PENAL ("ABOLITIO CRIMINIS") DE DETERMINADAS CONDUTAS PUNÍVEIS – DEBATE QUE NÃO SE CONFUNDE COM INCITAÇÃO À PRÁTICA DE DELITO NEM SE IDENTIFICA COM APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO – DISCUSSÃO QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA RACIONAL, COM RESPEITO ENTRE INTERLOCUTORES E SEM POSSIBILIDADE LEGÍTIMA DE REPRESSÃO ESTATAL, AINDA QUE AS IDEIAS PROPOSTAS POSSAM SER CONSIDERADAS, PELA MAIORIA, ESTRANHAS, INSUPORTÁVEIS, EXTRAVAGANTES, AUDACIOSAS OU INACEITÁVEIS – O SENTIDO DE ALTERIDADE DO DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO E O RESPEITO ÀS IDEIAS QUE CONFLITEM COM O PENSAMENTO E OS VALORES DOMINANTES NO MEIO SOCIAL – CARÁTER NÃO ABSOLUTO DE REFERIDA LIBERDADE FUNDAMENTAL (CF, art. 5º, incisos IV, V e X; CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, Art. 13, § 5º) – A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE PENSAMENTO COMO SALVAGUARDA NÃO APENAS DAS IDEIAS E PROPOSTAS PREVALECENTES NO ÂMBITO SOCIAL, MAS, SOBRETUDO, COMO AMPARO EFICIENTE*



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

*ÀS POSIÇÕES QUE DIVERGEM, AINDA QUE RADICALMENTE, DAS CONCEPÇÕES PREDOMINANTES EM DADO MOMENTO HISTÓRICO-CULTURAL, NO ÂMBITO DAS FORMAÇÕES SOCIAIS – O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO, QUE DESEMPENHA IMPORTANTE PAPEL NO PROCESSO DECISÓRIO, NÃO PODE LEGITIMAR A SUPRESSÃO, A FRUSTRAÇÃO OU A ANIQUILAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, COMO O LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE REUNIÃO E A PRÁTICA LEGÍTIMA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, SOB PENA DE COMPROMETIMENTO DA CONCEPÇÃO MATERIAL DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL – A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – INADMISSIBILIDADE DA "PROIBIÇÃO ESTATAL DO DISSENSO" – NECESSÁRIO RESPEITO AO DISCURSO ANTAGÔNICO NO CONTEXTO DA SOCIEDADE CIVIL COMPREENDIDA COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO QUE DEVE VALORIZAR O CONCEITO DE "LIVRE MERCADO DE IDEIAS" – O SENTIDO DA EXISTÊNCIA DO "FREE MARKETPLACE OF IDEAS" COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL E INERENTE AO REGIME DEMOCRÁTICO (AC 2.695-MC/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO) – A IMPORTÂNCIA DO CONTEÚDO ARGUMENTATIVO DO DISCURSO FUNDADO EM CONVICÇÕES DIVERGENTES – A LIVRE CIRCULAÇÃO DE IDEIAS COMO SIGNO IDENTIFICADOR DAS SOCIEDADES ABERTAS, CUJA NATUREZA NÃO SE REVELA COMPATÍVEL COM A REPRESSÃO AO DISSENSO E QUE ESTIMULA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE LIBERDADE EM OBSÉQUIO AO SENTIDO DEMOCRÁTICO QUE ANIMA AS INSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA – AS PLURISSIGNIFICAÇÕES DO ART. 287 DO CÓDIGO PENAL: NECESSIDADE DE INTERPRETAR ESSE PRECEITO LEGAL*



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

> *EM HARMONIA COM AS LIBERDADES FUNDAMENTAIS DE REUNIÃO, DE EXPRESSÃO E DE PETIÇÃO – LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO NOS CASOS EM QUE O ATO ESTATAL TENHA CONTEÚDO POLISSÊMICO - ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.*
> (ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, *DJe* de 29.5.2014)

Por ocasião do julgamento, assentou o eminente Ministro Celso de Mello que *"a defesa, em espaços públicos, da legalização das drogas, longe de significar um ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso,* ***representa, na realidade, a prática legítima do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião****, sendo irrelevante, para efeito da proteção constitucional de tais prerrogativas jurídicas, a maior ou a menor receptividade social da proposta submetida, por seus autores e adeptos, ao exame e consideração da própria coletividade"* (grifo nosso).

A constitucionalidade e a legalidade da manifestação denominada, popularmente, como "marcha da maconha", que reúne pessoas favoráveis à descriminalização da mencionada droga, foram reforçadas pela Corte Constitucional no julgamento da **ADI 4.274/DF**.

Concluiu novamente a Suprema Corte, naquela assentada, que tal espécie de manifestação não pode ser enquadrada no crime tipificado no art. 33,



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

§ 2º, da Lei 11.343/2006, o que **configuraria afronta aos direitos de reunião e de livre expressão do pensamento, encartados na Constituição Federal**. Veja-se:

> *ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE "INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO" DO § 2º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, CRIMINALIZADOR DAS CONDUTAS DE "INDUZIR, INSTIGAR OU AUXILIAR ALGUÉM AO USO INDEVIDO DE DROGA".*
> *1. Cabível o pedido de "interpretação conforme a Constituição" de preceito legal portador de mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à Constituição Federal.*
> *2. A utilização do § 3º do art. 33 da Lei 11.343/2006 como fundamento* ***para a proibição judicial de eventos públicos de defesa da legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes ofende o direito fundamental de reunião, expressamente outorgado pelo inciso XVI do art. 5º da Carta Magna. Regular exercício das liberdades constitucionais de manifestação de pensamento e expressão, em sentido lato, além do direito de acesso à informação*** *(incisos IV, IX e XIV do art. 5º da Constituição Republicana, respectivamente).*
> *3. Nenhuma lei, seja ela civil ou penal, pode blindar-se contra a discussão do seu próprio conteúdo. Nem mesmo a Constituição está a salvo da ampla, livre e aberta discussão dos seus defeitos e das suas virtudes, desde que sejam obedecidas as condicionantes ao direito constitucional de reunião, tal como a prévia comunicação às autoridades competentes.*
> *4.* ***Impossibilidade de restrição ao direito fundamental de reunião que não se contenha nas duas situações excepcionais que a própria Constituição prevê: o estado de defesa e o estado de sítio (art. 136, § 1º, inciso I, alínea "a", e art. 139, inciso IV)****.*
> *5. Ação direta julgada procedente para dar ao § 2º do art. 33 da Lei 11.343/2006 "interpretação conforme a Constituição" e dele* ***excluir qualquer significado que enseje a proibição de manifestações e***



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

> ***debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico, ou então viciado, das suas faculdades psicofísicas.***
> (ADI 4.274, Rel. Min. Ayres Brito, Pleno, DJe de 2.5.2012) – Grifos nossos.

Como visto, os direitos constitucionais à liberdade de reunião e à liberdade de expressão do pensamento garantem a realização de manifestações e eventos públicos em favor da descriminalização do uso de entorpecentes.

Em face do disposto nos arts. 5º, IV, IX e XVI, e 220, da Constituição Federal, e diante da jurisprudência da Suprema Corte, há de se concluir pela inconstitucionalidade da Lei 12.719 do Município de Sorocaba.

## 4. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Estão presentes os pressupostos para a concessão de medida cautelar. A plausibilidade jurídica do pedido (*fumus boni juris*) está suficientemente demonstrada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, que encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O perigo na demora processual (*periculum in mora*) decorre da circunstância de que, enquanto não for suspensa a eficácia da norma municipal questionada, cidadãos permanecerão impedidos ou, *no mínimo*, terão *fundado*



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

*temor* de exercitarem plenamente os direitos fundamentais à liberdade de expressão e à liberdade de reunião no Município de Sorocaba/SP, restringindo e desestimulando o debate público de tema relevante.

Portanto, além do sinal do bom direito, evidenciado pelos próprios fundamentos constitucionais em que se apoia esta ADPF, há premência em que a Corte conceda a medida cautelar para determinar a imediata suspensão dos efeitos da norma guerreada.

## 5. PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Em face do exposto, a PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA requer que o Supremo Tribunal Federal conceda medida cautelar para suspensão da eficácia do diploma questionado, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10 da Lei 9.868/1999.

Em seguida, pleiteia que se colham informações do Presidente da Câmara Legislativa e do Prefeito do Município de Sorocaba. Ainda, que se ouça a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição Federal. Superadas essas fases, pede prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República.



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4

Ao final, postula que se julgue procedente o pedido para *(i)* declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.719 do Município de Sorocaba; e *(ii)* fixar, em definitivo, conforme autoriza o art. 10, *caput*, da Lei 9.882/1999, tese no sentido de que ofende os preceitos fundamentais da liberdade de reunião e da livre manifestação do pensamento quaisquer atos do poder público que proíbam a realização de atos e de eventos públicos direcionados à defesa da legalização e da descriminalização de drogas, entorpecentes e afins.

Brasília, data da assinatura digital.

***Elizeta Maria de Paiva Ramos***
Procuradora-Geral da República
*Assinado digitalmente*

*CVS*



Documento assinado via Token digitalmente por PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS, em 06/12/2023 08:38. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave ad945108.9d4d8618.00de90c9.527ea5f4